

刑法
No430

R6-19

(配点: 2)

月 日

月 日

公務員が一般的職務権限を異にする他の公務に転じた後、前の公務に関して賄賂を受受した事案に関する次の各【見解】について、後記アからオまでの各【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

A説：単純収賄罪（刑法第197条第1項前段）、受託収賄罪（同項後段）又は加重収賄罪（同法第197条の3第2項）のいずれかが成立し得るとする見解

B説：事後収賄罪（刑法第197条の3第3項）のみが成立し得るとする見解

【記 述】

ア. A説の立場からは、単純収賄罪における「その職務」について「現在担当している一般的職務権限内の職務」と狭く解釈することになる。

イ. B説の立場からは、事後収賄罪における「公務員であった者」には、前の公務との関係で一般的職務権限を喪失した後の公務員も含むと解釈することになる。

ウ. A説の立場からは、公務員が退職して民間企業に就職した後に前の公務に関して賄賂を受受した場合、事後収賄罪ではなく、単純収賄罪、受託収賄罪及び加重収賄罪のいずれかが成立し得ることになる。

エ. B説に対しては、賄賂の收受の時期を遅らせて他の公務に転じた後に賄賂を受受すれば、請託や職務違反行為がない限り不可罰となってしまう、不合理であるとの批判がある。

オ. A説に対しては、賄賂が公務員の担当する「その職務」に関するものでなければならないとしている刑法の趣旨をゆがめるものであるとの批判がある。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

No.430	賄賂罪	正答率
R6-19	正解 1	65%

公務員が一般的職務権限を異にする他の公務に転職した後に前職に関して賄賂を収受した場合、通常の収賄罪が成立するという見解（肯定説＝A説）と、通常の収賄罪は成立せず、事後収賄罪のみが成立するという見解（否定説＝B説）が対立する。

ア 誤っている

否定説は、単純収賄罪の「公務員が、その職務に関し」との規定は、「現に職務権限を持っている職務」に関して賄賂が収受された場合を指しているとしている。なぜなら、現行法が事後収賄罪を例外扱いしていることから、「職務に関し」といえるためには、現在の職務と賄賂との関連性（現在性）が必要であると考えからである。したがって、アの記述はB説の立場からの記述であり、誤っている。

イ 正しい

否定説によれば、一般的職務権限を異にする他の職務に転職した後の公務員も、前職との関係では「公務員であった者」に当たると解釈することになる。したがって、イの記述は正しい。

ウ 誤っている ★

肯定説の立場からも、賄賂の収受の当時において公務員であることは必要としているから、退職して公務員でなくなった者が賄賂を収受しても、単純収賄罪、受託収賄罪及び加重収賄罪は成立しない。したがって、ウの記述は誤っている。

エ 正しい

否定説に対しては、事後収賄罪しか成立しないと解すると、賄賂の収受の時期を少し遅らせて転職後に行えば、請託も職務違反行為もない場合には同罪が成立しないため不可罰となり不合理であるとの批判が妥当する。したがって、エの記述は正しい。

オ 正しい

肯定説によれば、賄賂と職務の対価関係によって法益侵害性が認められるので、対価性こそが収賄罪の成立要件であって、職務の現在性は必ずしも要しないとしている。その結果、「その職務」の文言の意味は、「現在の職務」のように狭く解さなければならない必然性はなく、「自己の職務（当該公務員自身の職務）」でありさえすればよいと解される。このことから、オの批判が妥当するため、オの記述は正しい。

以上により、誤っている記述はアとウであり、したがって、正解は肢1となる。